

1521366-50.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 20ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... ilícita.

Ademais, também restou caracterizada a qualificadora relativa ao arrombamento. Em que pese a ausência de laudo pericial, restou suficientemente demonstrada pela prova oral, especialmente a palavra da vítima.

A propósito do tema, já decidiu o C. STJ:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
20ª Vara Criminal
Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521366-50.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1521366-50.2022.8.26.0228 C. 1228/2022
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254688/2022 - 91º D.P. CEASA, 27489807 - 91º D.P. CEASA, 2254688 - 91º D.P. CEASA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
NOAB DA SILVA DIAS e outros
Réu Preso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

EVERTON LIMA DA SILVA CONCEIÇÃO, WESLEY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e NOAB DA SILVA DIAS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, pois, conforme narra a denúncia, no dia 16 de setembro de 2022, por volta das 17h30min, nesta cidade e Comarca da Capital, previamente ajustados, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito comum, um relógio,

avaliado em R\$1500,00, pertencente à vítima Marcel Ligerio Miranda.

A denúncia foi recebida, os réus citados. Sobrevieram respostas à acusação. Em audiência, foram ouvidas vítima e testemunhas comuns. Interrogados os acusados negaram a imputação. Em debates, o Ministério Público postulou a parcial procedência da ação, enquanto a Defesa pugnou por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE.

Segundo apurado, na data e local indicados na denúncia, após danificarem o portão do imóvel da vítima, os agentes ingressaram no local e de lá subtraíram o relógio descrito; porém, a ação foi visualizada pela vigilância privada do bairro e a vítima comunicada do ocorrido, porque não se encontrava no local. A vítima Marcel, então, já na casa, constatou que o portão estava com duas grades/barras serradas e notou a subtração de alguns objetos, dentre os quais o relógio apreendido em poder dos acusados.

A polícia militar foi acionada sobre este furto e, já com informação anterior da subtração do referido veículo em face de outra vítima (Naria Ines Nazaré de Aguilar), passaram a diligenciar na região. O automóvel foi assim visualizado trafegando na rua Mário de Andrade, ocupado por cinco indivíduos, e após ordem de parada, três deles (indiciados) desceram do carro e fugiram a pé, porém logo alcançados. Em revista pessoal todos estavam em poder de celular e em vistoria no automóvel foram encontradas ferramentas, várias chaves de fenda, um alicate de corte, um pé de cabra e uma talhadeira, assim como o relógio furtado, que foi identificado pela vítima.

A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, bem como pela prova oral produzida.

A vítima Marcel Ligerio Miranda disse que estava trabalhando quando foi informado por integrantes de um grupo de vigilância da vizinhança onde mora, que três indivíduos foram vistos saindo da casa dele com objetos, depois de serrarem as grades do portão. Soube ainda que tais pessoas ocupavam um veículo Nissan branco. Retornou para sua casa e constatou a subtração de alguns objetos, comunicando os fatos à polícia. Apenas um relógio, dos vários que foram levados, foi recuperado no carro localizado pelos policiais militares e tal objeto lhe foi entregue. Avalia este bem em R\$2.000,00. Fez o reparado da grade no mesmo dia, por questão de segurança. Estima o valor total do prejuízo em R\$20.000,00.

Por sua vez, o policial militar Luis Felipe Assani da Silva disse que foram informados sobre um veículo Nissan, que estaria envolvido na prática de furto à residência e trafegando pela região onde realizavam patrulhamento. Em dado momento, avistou o referido auto trafegando e, com o apoio de viatura da Força Tática, deram ordem de parada. Assim que o carro parou, cinco indivíduos desembarcaram correndo. Partiu no encalço dos indivíduos e logrou êxito em abordar o que foi identificado como WESLEY. Outra guarnição abordou os agentes identificados como EVERTON e NOAB. Em revista no interior do veículo, localizaram ferramentas (três chaves de fenda, um alicate de corte e um pé de cabra), além de um relógio e um tablet. Localizaram uma vítima que teve bens furtados de sua residência perto do horário do almoço, no Mandaqui, e solicitaram que viesse para esta Delegacia.

O policial militar Adilson Arjona afirmou que, na data do fato, participou da

abordagem do veículo utilizado pelos furtadores, um Nissan Versa. Havia cinco ocupantes no veículo, então já parado. Não viu o desembarque, apenas viu os acusados próximos ao carro, correndo, sendo um deles imediatamente abordado. O segundo foi abordado mais adiante, cerca de 200 metros. Com os dois abordados encontraram apenas celulares, mas no interior do veículo ferramentas típicas para a prática de furtos, como pé-de-cabra. Também encontraram um relógio naquele veículo. Outra equipe fez a abordagem do terceiro agente detido, praticamente no mesmo "instante" (sic). Os acusados abordados pela testemunha foram NOAB e ÉVERTON.

Interrogado, o réu EVERTON disse que em companhia de WESLEY e NOAB foram até um shopping, Bourbon, onde almoçaram no restaurante Girafas e, nas imediações, foram abordados pelos policiais. Nega ter praticado o furto. Deixaram o centro comercial por volta de 17:00 ou 17:30 horas, depois de ter adquirido uma camiseta. O seu amigo WESLEY comprou uma camisa de time e NOAB, "porque saiu há pouco tempo do sistema" (sic) não comprou nada. Os policiais "não apresentaram a roupa que comprou no shopping para o delegado". Somente viu o Nissan na delegacia de polícia. As compras foram feitas com dinheiro, finalizou o interrogando.

Em seu interrogatório, o réu WESLEY disse que no dia do fato estava com NOAB e WESLEY, seus conhecidos, e foram ao shopping, na Pompeia, Bourbon. Comeram no Girafas, comprou uma camiseta e saíram, quando foram abordados nas imediações do centro comercial. Lá havia um carro branco parado, com policiais ao redor. Como já tinham passagens, "arriscaram passar no meio" (sic), isto é, próximo ao local onde estava o veículo. Foram abordados pelo "jeito de andar" (sic). Nega ter praticado o furto. De fato, soube que no interior do veículo, foi encontrado um relógio da vítima, o que veio a ter conhecimento somente na delegacia. Estava "há três meses na rua, saído de Tremembé" (sic).

Finalmente, ao ser interrogado, o réu NOAB disse que foi em companhia dos corréus ao shopping Bourbon, onde almoçaram no Girafas. Seus amigos compraram roupas e, depois, foram em direção ao Terminal Barra Funda. Viram, no trajeto, o veículo branco parado, local onde foram abordados pelos policiais e acusados de terem praticado este furto.

Foi o que se colheu da prova sob a luz do contraditório, sendo suficiente para a condenação pelo delito patrimonial.

Os réus foram detidos depois de saírem do mesmo veículo que foi flagrado no local dos fatos e que foi utilizado pelos criminosos na fuga. Aliás, foram surpreendidos pouco tempo após o crime, a indicar que eram eles os mesmos agentes que perpetraram o delito. Não bastasse, por ocasião da abordagem, tentaram se evadir, sendo detidos e, em poder deles, no veículo, estava parte dos bens subtraídos (um relógio reconhecido pela vítima) e ferramentas aptas a favorecer o furto nos moldes em que praticado, ou seja, ferramentas que permitiram cortar as barras de metal do portão do imóvel da vítima, tal como foi efetivamente feito.

Observe que a vítima foi clara ao afirmar a utilização de um veículo Nissan, cor branca, dizendo não saber especificar o modelo, que lhe parecia, apenas, ser um Sentra, sem ter certeza, contudo, sobre o particular.

A versão exculpatória patrocínada pelos acusados, no sentido de que foram injustamente acusados pelos policiais, por força de antecedentes desabonadores, não vinga.

Com efeito, se verdadeira fosse a alegação de que tinham estado, os acusados, em um centro comercial, consumindo, momentos antes da prisão, fácil seria aos acusados tal prova o que, evidentemente, não se fez. Assim, não se pode desmerecer o quanto afirmado pelos policiais militares.

Desta forma a versão defensiva deveria ser por ela, Defesa, demonstrada, uma vez que pela regra do ônus de prova, “cabe ao acusado que fundamenta a defesa em fato singular e contrário ao que normalmente ocorre em circunstâncias semelhantes, o ônus da prova do argumento”. Porém, nada foi produzido.

Assim esta negação simples apresenta-se desamparada de provas, provas estas que lhe incumbia produzir, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Espínola Filho, que depois de frisar que o juiz pode de ofício, determinar provas, lembra que “mantém-se, entretanto, e a isso devem as partes dar a devida atenção, no sentido de ser aquela iniciativa do juiz orientada para a apuração do que, no seu entender, se torna necessário ao esclarecimento completo da verdade, quer dirimindo dúvidas ainda não solucionadas, quer suprimindo a falta dos elementos indispensáveis”.

Neste sentido o réu não supriu a falta dos elementos indispensáveis para a realização da prova, visto que não indicou testemunhas, nomes, endereços, quaisquer provas ou indícios que roborassem a proclamada incerteza de autoria.

Como complementa o festejado autor, na interpretação do mesmo Dispositivo Legal, “urge tenham a acusação e a defesa presente ser dever seu a prova das respectivas alegações, sem esperarem venha o juiz, de ofício, a fazer o que não fizeram elas. O descaso poderá trazer-lhe amargas decepções”. O concurso de agentes restou caracterizado, como se extrai da prova oral, a indicar a participação dos réus e, ainda, outros agentes na empreitada ilícita.

Ademais, também restou caracterizada a qualificadora relativa ao arrombamento. Em que pese a ausência de laudo pericial, restou suficientemente demonstrada pela prova oral, especialmente a palavra da vítima.

A propósito do tema, já decidiu o C. STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES. INVIÁVEL APRECIAÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE COMETIDA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.

4. In casu, depreende-se dos autos que houve arrombamento da porta da sala para acesso do paciente ao interior da residência, de acordo com a palavras da própria vítima, de testemunhas, associadas à confissão do réu, que permitem o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sem que se possa falar em ofensa ao art. 171 do CPP. Isso porque o exame pericial ficou prejudicado pela desaparecimento dos vestígios do corpo de delito, haja vista o reparo realizado na fechadura pela vítima, dada a inviabilidade de esperar pela perícia, deixando desguarnecida a residência, que funciona igualmente como consultório odontológico. Outrossim, conquanto o laudo ateste a inoperância da fechadura dos fundos, tal fato não seria suficiente, segundo se constatou do arcabouço probatório, para concluir

pela não ocorrência do arrombamento, porquanto as demais provas encontram-se em sentido contrário. De qualquer modo, alterar a conclusão sobre a ocorrência do arrombamento, decorrente da valoração das provas, inserir-se-ia no contexto de revolvimento fático-probatório, o que é inviável nesta sumária via.
(...)

10. Habeas Corpus não conhecido (Habeas Corpus n. 462.137, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ªT., j. em 02/04/2019).

De fato, não seria de se pretender que a vítima esperasse a realização da perícia para, depois e somente, recompor a segurança de sua casa.

Assim, a denúncia procede.

Passo à fixação das penas.

Quanto ao réu EVERTON, na primeira fase da dosimetria, considerando a presença concomitante de mais de uma qualificadora, aquelas iniciais ficam fixadas acima do mínimo legal, pois, como entende pacificamente o C. STJ, possível a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável.

Assim, fixo a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, mínimos.

Na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, em razão da reincidência, elevo sua pena para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, mínimos.

Ausentes outras razões modificativas, torno-as definitivas em tais termos.

Em relação ao réu WESLEY, além da presença concomitante de duas qualificadoras, sendo uma delas empregada nesta primeira etapa do cálculo, deve-se observar que se cuida de acusado portador de maus antecedentes.

Por tais razões, sua pena partirá de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, mínimos.

Na segunda fase da dosimetria, anoto ainda que o réu é reincidente, razão pela qual agravo sua pena para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mínimos.

Ausentes outras razões modificativas, torno-as definitivas em tais termos.

Quanto ao réu NOAB, anoto que sua situação, nesta etapa, equivale a do acusado Everton, pois, além do concurso de qualificadoras, ele também é portador de maus antecedentes.

Assim, sua pena também partirá de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, mínimos.

Na fase seguinte do cálculo da pena, verifica-se que o réu é reincidente específico e, como cediço, maior o desvalor da conduta daquele que reitera na prática de determinado crime, pois evidencia que faz da delinquência conduta corriqueira, fato que merece reciprocidade em termos penais, como entende, inclusive, o C. Supremo Tribunal Federal.

Portanto, agravo sua pena para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, mínimos.

Frisa-se a circunstância para que não se levante o duplo agravamento por mesmo fato

(reincidência e maus antecedentes como mesmo suporte). A situação aqui é diversa, como reiteradamente proclama o C. STF.

Ausentes outras razões modificativas, torno-as definitivas em tais termos.

Considerando que todos os acusados são reincidentes em crimes patrimoniais e que os réus EVERTON e NOAB, ainda, possuem maus antecedentes, mostra-se adequado que descontem a pena em regime inicial fechado.

Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, por insuficiente.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu EVERTON LIMA DA SILVA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, mínimos; para o fim de CONDENAR o réu WESLEY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 03 (três) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mínimos; e para o fim de CONDENAR o réu NOAB DA SILVA DIAS, qualificado nos autos, às penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, mínimos, todos por incursos nas penas do artigo 155, 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Inviável o apelo em liberdade.

Segundo o C. Supremo Tribunal Federal, “considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”. Ademais, como visto, temos agentes em reiteração criminosa, o que por si só coloca em risco a ordem pública e a paz social.

RECOMENDEM-SE os réus nas prisões em que se encontram.

Defiro a restituição dos aparelhos celulares e do tablet apreendidos, comprovada a propriedade no prazo de 90 dias. Na inércia, proceda-se na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal.

Quanto aos demais itens apreendidos, encaminhe-se para a destruição, independentemente do trânsito em julgado.

Quanto ao veículo, em debates o MP já se posicionou a respeito, nada havendo a deliberar, nesta sede.

Finalmente, deixo de fixar valor de reparação à vítima, uma vez que tal pretensão não constou da inicial acusatória, fazendo com que seu acolhimento, neste momento processual, ferisse o contraditório.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA